އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/HC-A/52 އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ދައުވާ 16 އޭޕްރީލް 2026

Ahmed Shiyam v. State (Maldives Police Service)

ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެކަށޭނަ ހެކި އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ، އެ ހެކި ދައުލަތުން ދަށުކޯޓުން ހުށަނާޅާތީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަކީ 05 އޮގަސްޓް 2001 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި ހުއްޓާ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއިން 26 ޖޫން 2014 ގައި ވަކިކޮށްލައިފައެވެ.

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ނޯތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކޮމާންޑަރުގެ ގޮތުގައި ހުރި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިރު ހަވާލާދީފައިވަނީ "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންޓްރޯލާއި އެކްޝަން އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ އިބާރާތުން ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންޓްރޯލާއި އެކްޝަން އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އަށް" ކަން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުން އެނގެން އޮތެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި އަދި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަނބުރާ ނުލިބުމާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި، އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 2019 ގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހޭ 1,495,000.00ރ. (އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޝިޔާމް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ 13,8,7,6,2,1 މި މާއްދާތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދާރީ މިންގަނޑުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ސާބިތުވެގެން، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންޓްރޯލް އުސޫލުތަކަށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުން ޝަރީޢަތުން ތަންފީޛުކުރުމާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކާއި ދިނުމަށް، ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން އަންގައި އަމުރުކުރެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދަޢުވާއެކެވެ.

ހައިކޯޓު (2021/HC-A/52)

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އަބްދުލް ޝިޔާމްގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (ދިވެހި ފުލުހުން) އެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކެވެ.

1. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ފަނޑިޔާރު މައްސަލަ ނިންމާފައިވާކަން ބޮޑު ކުށެއް ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބޮޑުވެރިވިޔަސް، ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުންތަކަށް ޖިނާއީ ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސްއާ މަޝްވަރާކޮށް އެކަމާ ނިންމުމުގެ ތަޢާރުފުކުރެވި ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސްއަށް ފޮނުވަންވާނެކަމުގެ ލިޔުމުގައި މަޝްވަރާކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމާއި، މިގޮތަށް ލިޔުމުގައި އޮތުމާ ބެހޭގޮތުން ވަކިކުރުމުގެ ކަނޑައެޅެންޖެހޭ ކަމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ބަލާފައި ނުވާކަމަށެވެ.
2. ޖިނާއީ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއިމެދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޙުކުމެއް ކުރުމުން" ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވުމާ، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވި، ޖިނާއީ ޙުކުމެއް ނެތި އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބޮޑު ކުށެއް ނުކުތާ؛
3. ސިވިލް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން 07 (ހަތެއް) ހެކިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގައި، ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުން ހޯދުމަކީ ނުވަތަ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުގެ ބަސް މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން ބޮޑު ކުށެއް ނުކުތާ؛
4. އިޤްރާރު ބަދަލުކުރިކަމާއި މަސްއޫލު ބަދަލުކުރިކަމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ގުޅުނުކަން ބަޔާނެއް ބޭނުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އިތުރުކަން ޤާނޫނީވަކީލުންނާ ގުޅުމަށްވާފައިވާ ކަމުގައި ބަލައި ނިންމާފައިވާކަން ބޮޑު ކުށެއް ނުކުތާ؛ މިގޮތުން ބޮޑުވެރިވިޔަސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އުސޫލުތަކާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީ ލިބިގަތުމުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތު ހޯދައިދީފައިނުވާކަމަށެވެ. މިއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވެސް، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން [illegible] އޮތް [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށާއި، އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަކިކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، [illegible] ޑިސިޕްލިނަރީ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެން ހުރި ދައުލަތުގެ [illegible] ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދީފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން [illegible]، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވެސް، އެއީ ދަށު ކޯޓުގައި ބަހުސް [illegible] ކަމަށްވާއިރު، ދަށު ކޯޓު ހުރި [illegible] [illegible] ހުށަހެޅިފައިވެސް [illegible] ކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް ޢަދުލުވެރިކަން އަދި ޢަދުލުވެރި ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން އެނގެން ހުރި ޤަރީނާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދޭން ޖެހޭނެކަމީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަސީބު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ނިސްބަތުން ދަށު ކޯޓުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި އިސްތިއުނާފު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ދަށު ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން ހިމެނޭ ބެންޗުން މި މައްސަލައިގައި، ފަނޑިޔާރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، 16 އޭޕްރީލް 2026 ގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2197/Cv-C/2019 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ބާޠިލްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ވަޒީފާއަށް [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، [illegible] [illegible] [illegible] ޑިސިޕްލިނަރީ [illegible] [illegible] ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް [illegible] (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަސީބު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ޤަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

2. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް އެ ބޭފުޅަކު ގަބޫލުކުރުން ސަބަބުތަކުގެ ހަޤީގަތް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޭފުޅުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަޙުޤީޤު ކޮށްފައިވާކަމެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޝީދު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ގަޟިއްޔާ (2019/SC-A/17)).

3. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީ އެ ނިންމުން ކޯޓުގައި ދިފާޢު ކުރުމަކީ އިސްތިޚްދާމު ކުރުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

5. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކުރުން ގޯސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރި އަސާސްތަކެއް ބަޔާންކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފުރުސަތުނަމަ އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ހިތާދަބުކުރުމުން ހުށަހަޅައި ކޯބިއެއްކަން ބުނެދީ އެ ނިންމުން ދިފާޢު ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

6. ދައުލަތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުން ދިފާޢުކޮށް، އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ހެކި ފާހަގަކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ބޭނުން ބުރަމަށް ނުހިފައި އެ ބޭނުގެ ގޮތުން ވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރުން ދުށްކަމުން ގޮތުގައި ނުނިންމާނެއެވެ.

7. އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ހިންގުނު ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި އައު ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެނީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވެގެންނެވެ.

8. އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ފަރާތްތަކުން ދިފާޢުތައް ޒިންމާވެރިވިނަމަވެސް، އަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެ ދިފާޢުތައް އަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

9. މަދަނީ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއިން ހުށަހަޅާ ހެކިން ހުއްދަކުރާ އެއްވަރަށް ހުށަހެޅިއިރު ދަލީލުތައް ވަކިން އެކީ ބަޔާންކޮށް ބުނެދިނުމަކީ މައްސަލައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެލެނިވެރި ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، އަޙްމަދު ނަޝީދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ ގަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ގަޟިއްޔާ)).

10. ޚަސްމުން ހިޔާރުކުރުމަށް އެދޭ ހުރިން ހިޔާރުކުރުމަށް ނިންމާ ޙުކުމްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ވަޒާޙަތުން ބަޔާން ކުރަންޖެހެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ގަޟިއްޔާ).

11. މައްސަލައެއްގެ ޘަބުތުވުން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކިން، ނުވަތަ ޘަބުތުވުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ފަސޭހާރު ރިޢާޔަތްކުރަން ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ފަސޭހައިންވެސް ދުވުން ފުރުސަ ގޮތަކަށް އަދަލުކުރުމަށް އިސްކަންދޭނެހެއްޔެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ފައިސަލާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ).

12. ހެކިން ހާޒިރުނުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހެއްކަކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރުމުގެ ސަބަބު ފާހަގަނުކުރާނަމަ، ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކި ދެކޮޅަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ގޮތެއް އެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތްނަމައެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމަކީ ހެކި ދެކޮޅަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައިވެސް ބުނުމުގެ ޖާގަ ހުރިއެވެ.

13. ވަކީލެއް ވަކާލާތުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުގެ މަތީންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ވަކީލު ދިނުން ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ވަކީލެއް ވަކާލާތުކުރަން ޑިސްކޮލިފައިކުރި ބޭނުން ނިންމުން ޤާނޫނީ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ވަކީލަށް އަނބުރާ ނިސްބަތްވާ ހަމައަށް ދިޔުމުގެ މަސައްކަތާއި ބިނާކޮށްގެން ވަކާލާތު ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ފައިސަލާތައް

މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ، މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަސީރު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ފައިސަލާ (2019/SC-A/17) ގެ 21 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަސީރު އާއި ދިވެހި ދައުލަތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފުލުހަށް ވަކީލުން ވަކާލާތުކުރުމާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވިނަމަވެސް، ފުރަތަމަ، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ އެ ބޭރަކުގެ ބަދަލުވުން ބިނާވާ އެކަށީގެން ހެއްކެއް އެ ބޭރުގެ ކުރިމަތީގައި އެވަގުތު އޮތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެވެ.
2. ދެވަނަ ކަމަކީ ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ވަކީލާއިން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ބޭރު ގަބޫލުކުރުވުން ސަބަބުތަކުގެ ހަމަތަކާ ދިމާލަށް ދިއުމަކީ އެ ބޭރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޯލަވައިގެން ކޮށްފައިވޭތޯއެވެ.
3. މިދެކަމަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެންމެ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ދެކަންތައްތަކެވެ.

އަބްދުލްނާޞިދު ވ. މުޙައްމަދު މުބްތަޒާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލްނާޝިދު އާއި މުޙައްމަދު މުބްތަޒާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މަދަނީ ޚުޞޫމަތެއްގައި ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙިމާޔަތާއި ދަލީލުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަކި ފުރުޞަތުކަން ބުރަވުމަކާ ނުލައި ޚަޞްމުންނަށް ލިބިގެންވާއެވެ.
2. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އެންމެހައި ހާލަތްތަކުގައި ދަލީލުތައް ވަޒަންކޮށް އޭގެ ބަރާބަރަކަށް ތަފްސީލުކުރުމަކީ މަޤްޞަދުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ބަޔާންގެ ބޭނުމުގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 ޤަޟިއްޔާގެ 45 ވަނަ ނުކުތާ. ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން މި ޝަރީޢަތުންނިމުނުގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ޚަޞްމުން ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ހިނދު ހާޒިރުނުވުމުން ނިންމާ ޙުކުމްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ޚަޞްމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހިނދު، ނުވަތަ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެކިތަކެއް ޤާނޫނީ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ނިންމާނަމަ، އެ ސަބަބު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޚަޞްމާ ހާޒިރުކޮށްފައި ދުވަސް ވާނަމަ ދޭން ބަދަލުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންނުޖެހޭނެއެވެ.

އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/26 އަދި އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/98 ޤަޟިއްޔާ .

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަކީ: ހަބްސްކުރުމުގެ ނަން މި ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހަބްސްކުރުން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ހިނދު ހާޒިރުނުކުރުމަށް ނިންމާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ހަމީދު ވ.މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަކީ: މުޙައްމަދު ހަމީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތާއި ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ދަށުން އެފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމުންތަކަ ނިންމުމަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް އޮތް ޕޮލިސްއާ މަޝްވަރާކޮށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް އޮތް ޕޮލިސްއަށް ފަންނަކަމުގެ ޚިދުމަތް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުގެ ބުނުމުގައި، މިފަދަ ޚިދުމަތް [illegible] [illegible] ފަސޭހަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެވެ. [illegible] ބޭނުމުގައި، އެކަން ފަސޭހަތަކުގެ އިސްތިސްނާގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭނީ ކަމެއްކަމަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ.)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާ: ޚަސްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ހަވާލުދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި އޮތުން ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ.
2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެ ފުލުހަކު ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބުތައް އޭނާއަށް ދެވުން ހުންނަ ތަފުސީލާއެކު އުޒުރުވެރިކަން އެންގުމަށްފަހު، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮމިޓީތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ބެލުން ނިމުމަކީ ކޮމިޝަނުން އުފުލިފައިވާ އެ ތުހުމަތުތަކުގެ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާ: ޚަސްމުންގެ ނަން ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. (އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ހަވާލުދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ވ. ޢާބިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާ: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އާއި ޢާބިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތުން ހަވާލުދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮން އުސޫލެއްކަމެއް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޤަޟިއްޔާގެ އުސޫލެއް ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މަސްކޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/133 މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ނުކުތާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މަސްކޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަކޮށްދީފައިވާ ކަމަކަށް ނުވެފައި އަދި ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ (ދައުލަތުގެ ބަޔާނުގައި).

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މުސާ ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/02 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މުސާ ވަޙީދު (ދައުލަތުން ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުން ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި ހެކި މާނަ ކުރުމުގައި ޒިންމާވާފައިވަނީ ކޯޓު ގޮތަކަށްކަމާއި، އެކަމުން އުޞޫލާ ޚިލާފު ބަޔާނާއި ނިކުންނަން ނުބަދަލުވާ ޝަރުޢީ ނަޞްތަކާއި ބައްލަވާފައިވާ ނުކުތާގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ނުވާނެ (ދައުލަތުގެ ބަޔާނުގައި).